



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1419/2022
תאריך הישיבה: 22/03/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעת:

נציגות הבית המשותף
רמת גן

נגד

הנתבעים:

1. בן שבת יצחק
2. בן שבת גלית

פרוטוקול

1 השעה כעת 09:20.

נוכחים:

- 2 מטעם התובעת: יהודה בן עטר (מנהל האחזקה), הילה בן עטר (גזברית), אולגה לרנה, גלי קפורי
- 3 מטעם הנתבעים: אין התייצבות

4

5

6 יהודה בן עטר:

7 לא קיבלנו כתב הגנה. קיבלנו רק בקשת דחיית המועד, שנדחתה.

8

9 הערה: כתב ההגנה מודפס ונמסר לעיונם של הנוכחים.

10

11 יהודה בן עטר:

- 12 כפי שציינה המפקחת, לאחר מועד הגשת התביעה נעשה שינוי במיקום בלוני הגז והתקן הגז (מראה
- 13 תמונות), ואנו מסכימים למחוק את הסעד בעניין הגז. ארצה להוסיף כי הגז היה במיקום מסוים
- 14 בחניה של הנתבע, נאלצנו בהתאם להנחיות חברת הגז להעתיק מיקום הגז, ונגרמו לנו הוצאות. אנחנו
- 15 מבקשים לחייב את הנתבע בהוצאות עלות העתקת הגז. אני מבין את דברי המפקחת, שאין בכתב
- 16 התביעה סעד בעניין זה, וכדי לקבל החזר, יש להגיש תביעה חדשה.
- 17 הוא עשה חיבורי חשמל בחניה, אני לא יודע אם הוא לוקח חשמל מאיתנו. הוא החליט לעשות בשטח
- 18 הציבורי סככה, ומטעין את הקרוואן שהוא מחנה בחניה שלו.

19

20 הילה בן עטר:

- 21 בכתב התביעה טענו שיש התקנות בשטח המשותף, ואנו מבקשים שיוסרו ההתקנות מהשטח הציבורי,
- 22 הוא הפך את השטח הציבורי לפרטי, גם בחשמל וגם בסככות.

23

24

25 גלי קפורי:

- 26 בנובמבר 2021 היה דיון בבימ"ש בת"א, הסכמנו לוותר על הריבית והוא לא שילם. עד היום הוא לא
- 27 משלם את ועד הבית.

28

29 יהודה בן עטר:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1419/2022
תאריך הישיבה: 22/03/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 ויתרנו על הריבית וההצמדה כדי לפתוח דף חדש, אך זה לא קורה מצידו והוא עדיין לא משלם.
2 אני לא קובל על כך שהקרוואן מפריע לשני שכנים אחרים לתמרן, אלא על כך שהוא מחנה קרוואן
3 ואחריו גייפ בשטח המשותף, ומונע את הגישה למתקן הגז. אני מבהיר שהגייפ לא חונה בחניה הפרטית
4 שלו, אלא בחלק שמאחוריו, שמהווה שטח משותף.
5

גלי קפורי:

6 לגבי המחסום שהוא שולט עליו, ולא מאפשר לוועד הבית גישה, יש 2 מחסומים שהוועד הקים, כדי
7 שאנשים לא ייכנסו. אנו מדברים על המחסום המוביל לשלוש החניות, של הנתבע ועוד 2 דיירים. וכן
8 לחדר אשפה ולבלוני הגז ולשטח משותף. הוא לא רוצה לתת לנו את הגישה לאפליקציה למחסום שלו.
9 המחסום הוא רכוש משותף ונרכש ע"י בעלי הדירות. הנתבע בסה"כ התחבר לאפליקציה בזמן שהיה
10 חבר הנציגות בעבר. ניסינו להעביר את השליטה באפליקציה אלינו, אך הדבר אינו אפשרי, ויש להורות
11 לנתבע לעדכן באפליקציה את נציגות ועד הבית, גלי קפורי, ואת יהודה בן עטר מטעם חברת הניהול.
12 במקביל, ועד הבית ישלם את העלות השנתית של השימוש באפליקציה (80 ₪ בשנה).
13

יהודה בן עטר:

14
15 הוא היה ועד הבית וכשאנו התמנינו לוועד הבית, הוא לא העביר אלינו את השליטה לשער.
16

גלי קפורי:

17
18 אני רוצה להתייחס לסעי' 2 למסמך שהגיש הנתבע אתמול. לאף אחד מהדיירים אין גישה לשביל שם,
19 כי רק לו ולשני הדיירים הנוספים יש גישה לשער. בלילה הוא נותן לכל הילדים שלו לחנות לאורך
20 השטח המשותף שנמצא אחרי המחסום, ובגלל זה לא מפנים לנו את הפחים.
21

לילה בן עטר:

22
23 הגשנו את התביעה באוקטובר 2022, החוב של הנתבע גדל מאז ואנו מבקשים לחייב את הנתבע גם על
24 החוב ממועד הגשת התביעה ועד למתן פסק הדין.
25

26
27 הערה: התובעת ונציגיה עוזבים כעת את האולם. פסק הדין יישלח לצדדים במהלך היום יחד עם
28 הפרוטוקול.
29
30



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1419/2022
תאריך הישיבה: 22/03/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
1. הדיון נקבע להיום בשעה 9:00. השעה כעת 9:51 ואין התייצבות מטעם הנתבעים.
2. עסקינן בבית משותף הנמצא ברחוב אלכסנדר 8 רמת גן, הרשום כגוש 6126 חלקה 113 (להלן – **הבית המשותף**). הנתבעים הם בעלי דירה הרשומה כתת חלקה 3.
3. הנתבעים הגישו בקשה לדחיית מועד דיון, ולאחר שעיינתי בתגובת התובעת, הוריתי בהחלטה מתאריך 6.3.23 על דחיית הבקשה, תוך שצוין כי הדיון יתקיים בנוכחות הנתבעת, ואילו הנתבע פטור מהתייצבות. לאחר החלטה זו, הוגשה בקשה נוספת מטעם הנתבעים לדחות את הדיון, גם אותה דחיתי בהחלטה מיום 15.3.23, בהעדר טעם חדש לשנות מהחלטתי הקודמת.
4. אתמול, בתאריך 21.3.23, שוב פנה הנתבע בבקשה לתיק, הפעם ביקש להוסיף מספר טיעונים, לנוכח העובדה שלא יוכל להתייצב לדיון. בבקשה זו התייחס הנתבע לשני עניינים המפריעים לו: פחי האשפה הנמצאים בסמוך לכניסה לדירתו וחסימת החניה שבבעלותו על ידי כלי רכב אחרים. הנתבע ציין כי ישמח לכל פתרון אמיתי שיסייע לסיים את הסבל שנגרם לו ולמשפחתו, ואף העלה מספר פתרונות לשני נושאים אלו.
5. למרות החלטתי מיום 6.3.23, לא התייצבה הנתבעת לדיון. בנסיבות אלה, מבקשת התובעת לקבל פסק דין נגד הנתבעים.
6. בהתאם לתקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**) מוסמך בית המשפט ליתן פסק דין בהעדר הגנה:
- "נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד".**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1419/2022
תאריך הישיבה: 22/03/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. לאחר בחינת טענותיה של התובעת בכתב התביעה והיום בדיון, ולאחר שעיינתי בכתב הגנתם של הנתבעים, לרבות בטיעוניהם המשלימים מיום 21.3.23, אני מורה כדלקמן: 1
- 2 2
- 3 3
4. אי תשלום מיסי ועד - בהתאם להוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין), כל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. 4
- 5 5
- 6 6
- 7 7
- 8 8
9. ב. בכתב התביעה שלפניי עתרה הנציגות לחיוב הנתבעים, בתשלום חלקם בהוצאות הניהול וההחזקה של הבית המשותף בסך 6,380 ש"ח בגין התקופה שמחודש נובמבר 2021 ועד לחודש ספטמבר 2022 (כולל), לפי סכום של 580 ₪ בחודש. 9
- 10 10
- 11 11
- 12 12
13. ג. עיינתי בכתב הגנתם של הנתבעים, לרבות טיעוניהם מיום 21.3.23, ולא מצאתי בהם טענת הגנה מפני התביעה. בכתב ההגנה טענו הנתבעים את הטענות הבאות: 13
- 14 14
- 15 1. הנתבעים לא קיבלו דוח תשלומים (סעיף 1 לכתב ההגנה). 15
- 16 2. הנתבעים אינם עושים שימוש בכל חלקי הרכוש המשותף שכן דירתם מופרדת מיתר הדירות (סעיף 1 לכתב ההגנה). 16
- 17 17
- 18 3. בעלי הדירות משליכים פסולת לכיוון דירת הנתבעים (סעיף 1 לכתב ההגנה). 18
- 19 4. הנציגות אינה דואגת לניקיון החניון המשרת את הנתבעים (סעיף 1 ט לכתב ההגנה). 19
- 20 20
- 21 5. דלת המבנה המיועדת לחניון העילי המשמש את הנתבעים ושתי דירות נוספות, אינה תקינה ופוגעת באיכות החיים של הנתבעים ושל משפחתם (סעיף 1 י לכתב ההגנה). 21
- 22 22
- 23 23
- 24 6. הנתבעים אינם נהנים ממים חמים הואיל וישנה תקלה בקולטים של הבניין, אך הנציגות אינה פועלת לתיקון ליקוי זה (סעיף 1 יא לכתב ההגנה). 24
- 25 25
26. ד. חובתו של בעל דירה לפי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין היא חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ולא יועמס נטל עודף על יתר בעלי הדירות שכן משלמים את חלקם בהוצאות הבית המשותף [ראו: רע"א 294/87 **שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים** (נבו 28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 **ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה**, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 26
- 27 27
- 28 28
- 29 29
- 30 30
- 31 31



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1419/2022
תאריך הישיבה: 22/03/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה (נבו 17.5.2004); עש"א (מחוזי י- 1
- 2 ס) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים (נבו 3
- 3 16.11.2014). 4
- 5 ה. טענות הנתבעים אין בהן כדי לפטור אותם מחובתם לשלם את מיסי ועד הבית. נכון 5
- 6 הוא כי לצד חובתו של בעל-דירה בתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, עומדת 6
- 7 חובת הנציגות לספק שירותים הנוגעים לרכוש המשותף, אלא שלפי הפסיקה אין זיקה 7
- 8 בין שתי חובות אלו, וקיומה של חובה אחת אינה תלויה בקיומה של חובה אחרת (ראו: 8
- 9 ע"א (ת"א) 204/79 שאוזכר לעיל; ע"א (ב"ש) 1133/03 שאוזכר לעיל). 9
- 10 ו. את טענותיהם בדבר אופן ניהול הבית המשותף, על הנתבעים להעלות באסיפה 10
- 11 הכללית, ולהעמידן להחלטת כלל בעלי הדירות בבית. לחלופין, רשאים הנתבעים 11
- 12 להגיש תביעה נגד הנציגות למפקח על רישום מקרקעין ובה לעתור לסעדים נגד 12
- 13 הכשלים בתפקודה של הנציגות, כנטען על ידם. ברע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית 13
- 14 המשותף רח' בן יהודה 2 ירושלים (נבו 28.10.1987): 14
- 15 "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא 15
- 16 נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה 16
- 17 לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח 17
- 18 הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969". 18
- 19 19
- 20 ז. אין הנתבעים יכולים לעשות דין לעצמם ולחדול מלשלם את מיסי ועד הבית, שהרי אם 20
- 21 כל דייר יתנה את תשלום מיסי הוועד במענה דרישותיו, וגם אם צודקות הן, עלול 21
- 22 להיווצר גירעון בקופת הנציגות, וכתוצאה מכך ייפגעו השירותים הניתנים לבעלי 22
- 23 הדירות שכן ממלאים אחר חובתם. 23
- 24 ח. בנוגע לטענת הנתבעים כי אינם משתמשים בכל חלקי הבית המשותף, לפי הפסיקה, 24
- 25 שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה וניהול של הרכוש המשותף אינו נגזר באופן 25
- 26 ישיר ממידת ההנאה אותה מפיק בעל דירה מדירתו [ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 2876/00 26
- 27 נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) נ' רבני (נבו 30.12.02); 486/2017 (מפקח על 27
- 28 רישום מקרקעין פ"ת) נתון ניהול ב.ס.ר 4 בע"מ נ' אי.בי. ש.ד. ניהול נכסים בע"מ 28
- 29 (נבו 23.2.2020). 29
- 30 ט. בעת הדיון לפניי, ציינה התובעת שמאז הגשת התביעה גדל חובם של הנתבעים וביקשה 30
- 31 לחייב את הנתבעים בתשלום החוב שהצטבר ממועד הגשת התביעה ועד היום. הואיל 31
- 32 והבקשה הוגשה רק במעמד הדיון ואין לפניי את תגובת הנתבעים לבקשה, לא מצאתי 32
- 33 להורות כמבוקש. תגובת הנתבעים לכתב התביעה הוגשה במסגרת כתב ההגנה 33



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1419/2022
תאריך הישיבה: 22/03/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 ובמסגרת טיעוניהם המשלימים מתאריך 21.3.23, והרחבת יריעת התביעה בלי לאפשר
- 2 לנתבעים לפרוש עמדתם אינה נכונה, בנסיבות העניין. אין באמור למנוע מהתובעת
- 3 להגיש תביעה נגד הנתבעים בגין החוב שהצטבר. טוב יעשו הנתבעים עם ישלמו את
- 4 מיסי ועד הבית כסדרם, בשים לב לפסיקה שהובאה לעיל.
- 5
- 6 י. הסככות – מכתב התביעה ומטיעוני התובעת בדיון עולה כי הנתבעים התקינו על גבי
- 7 קירותיו החיצוניים של הבית המשותף סככה. בכתב ההגנה טענו הנתבעים כי הסככה
- 8 הותקנה בשטח הפרטי. מתמונה שצירפו הנתבעים לכתב ההגנה, עולה כי מדובר
- 9 בשתי סככות, שהותקנו על גבי קיר הסמוך לחניית התובעים וקיר הסמוך לשטח
- 10 המשותף.
- 11
- 12 יא. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר "רכוש משותף" כ"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן
- 13 החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד,
- 14 חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה
- 15 המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה
- 16 מסוימת".
- 17
- 18 יב. מסעיף 52 לחוק המקרקעין עולה שקירותיו החיצוניים של הבית המשותף הם חלק
- 19 מהרכוש המשותף. כדי להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת יש לעגן פעולה
- 20 זו בתקנון, כפי שנעשה בענייננו ביחס לחניה (הצמדה ד3) ולחלקים נוספים שהוצמדו
- 21 לדירת הנתבעים, או לחלופין לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות, כפי שקובעים סעיפים
- 22 55(ג) לחוק המקרקעין וסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין.
- 23
- 24 יג. הואיל ומדובר בפעולה המעניקה זכות קניינית לדירה מסוימת, תוך כדי פגיעה בזכותם
- 25 הקניינית של יתר בעלי הדירות ברכוש המשותף, הבאה לידי ביטוי בצמצום חלקו של
- 26 כל דייר ברכוש המשותף נדרשת הסכמתם של כל בעלי הדירות לפעולה זו, ויש לתת לה
- 27 תוקף רישומי ע"י עיגון ההצמדה בתקנון (א' אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני
- 28 מקרקעין, חלק שלישי – בתים משותפים, עמ' 113).
- 29
- 30 יד. אין בעובדה שאחת מהסככות נבנתה בקיר הסמוך לשטח ההצמדה (לחנייה) של
- 31 הנתבעים, כדי לשנות מסיווגו של הקיר כרכוש משותף, כל עוד אותו קיר לא הוצמד
- 32 קניינית לדירת הנתבעים [ע"א 381/66 לוי נ' לינקביץ, פ"ד (4) 557 (1966); ע"א
- 33 429/80 גרינקל נ' ארליך, פ"ד (4) 141 (1983)]. במילים אחרות, משלא נקבע בתקנון
- 34 המוסכם שהקירות על גביהן הותקנו הסככות מוצמדים לדירת הנתבעים, הרי שמדובר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1419/2022
תאריך הישיבה: 22/03/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 ברכוש משותף, וככל שביקשו הנתבעים לעשות שימוש בקירות אלו, היה עליהם לקבל
- 2 את הסכמת בעלי הדירות. לצורך התקנת סככה על הקיר המשותף, יש צורך בהסכמת
- 3 האסיפה הכללית, קרי; הסכמה של רוב בעלי הדירות.
- 4
- 5 טו. התקן הגז – לנוכח השינוי שנעשה במיקום הגז, ובהסכמת התובעת, הסעד בעניין זה
- 6 נמחק.
- 7
- 8 טז. החיבור לחשמל – מהטעמים שהובאו בסעיפים י' – יד' יש להורות לנתבעים לסלק את
- 9 החשמל שחיברו על גבי הקיר החיצוני הסמוך לחנייתם.
- 10
- 11 יז. חניית הרכב בשטח המשותף – בכתב התביעה ביקשה התובעת לחייב את הנתבעים
- 12 להחנות את רכבם אך ורק בחניה המוצמדת לדירתם, המסומנת בתשריט "ד3". נטען
- 13 שהנתבעים מחנים בחנייתם את הנגרר, ואילו את רכבם מחנים מאחורי הנגרר על גבי
- 14 השטח המשותף. בכתב התביעה טענה התובעת שהחניית הרכב על גבי השטח המשותף
- 15 חוסמת את "שטח התמרון הכללי של החניה - של הבניין". בדיון הבהירה התובעת שיש
- 16 ליתן צו האוסר על הנתבעים להחנות את רכביהם על השטח המשותף, ולהורות להם
- 17 להחנות את רכביהם אך ורק בחניה המוצמדת לדירתם בלבד. הואיל ובכתב התביעה
- 18 התבקש צו בשל חסימת יכולת התמרון של החניה, ובדיון חזרה בה התובעת מטענה זו,
- 19 לא מצאתי להיעתר לסעד המבוקש בעניין זה. טענת התובעת בדיון כי החניית הנתבעים
- 20 את רכבם על השטח המשותף חוסמת את הגישה לבלוני הגז, לא נטענה בכתב ההגנה,
- 21 ולנתבעים לא הייתה אפשרות להתייחס לדברים. משאשרה התובעת, שלאחר הגשת
- 22 התביעה הועתק הגז למקום אחר ואף ביקשה למחוק סעד זה, הרי שנפתרה לכאורה
- 23 הבעיה של חסימת הגז, וגם מסיבה זו יש לדחות את הסעד בעניין החניית הנתבעים
- 24 את רכבם מחוץ לשטח החניה הפרטי של הנתבעים. אין באמור לחוות דעה ביחס
- 25 לזכותם של הנתבעים להחנות את רכבם בשטח המשותף.
- 26
- 27 יח. השימוש באפליקציה להפעלת המחסום – בכתב התביעה ביקשה התובעת לחייב את
- 28 הנתבעים להעביר לשליטתה את השימוש באפליקציה, באמצעותה מופעל המחסום
- 29 החשמלי שבפתח המתחם שבו נמצאים חלקים מהרכוש המשותף וכן שלוש חניות
- 30 פרטיות (אחת מהן כאמור בבעלות הנתבעים). לטענת התובעת, המחסום הותקן מכספי
- 31 הנציגות על ידי בעלי הדירות בתקופה שבה הנתבע היה חבר בנציגות, ולכן עליו לחדול
- 32 מעשיית שימוש באפליקציה באמצעותה מופעל המחסום, ובמקום זאת, למסור את
- 33 ההרשאות לשימוש באפליקציה לידי חברי הנציגות הנוכחיים. המשך השימוש של
- 34 הנתבע אינו מאפשר שימוש דומה על ידי הנציגות. בכתב ההגנה טען הנתבע כי המחסום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1419/2022
תאריך הישיבה: 22/03/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 החשמלי הותקן מכספו ולא מכספיהם של הדיירים, וכאשר בעבר נגרם נזק למחסום,
- 2 הנתבעים הם אלו שדאגו לתיקון המחסום. עוד טענו הנתבעים, שהתקנת מערכת
- 3 השליטה על המחסום הותקנה אף היא על ידי הנתבעים, ולאורך השנים הנתבעים בלבד
- 4 שילמו את התשלום החודשי עבור השימוש באפליקציה. הואיל ואין לפניי ראיות של
- 5 מי מהצדדים לצורך הכרעה בשאלה האם המחסום החשמלי הוא רכוש משותף או
- 6 שהותקן על ידי הנתבעים מכספם הפרטי, ואותו דבר ביחס למימון התקנת מערכת
- 7 השליטה, לא מצאתי להכריע בסעד זה. אני מורה על מחיקת סעד זה בלי שהדבר יהווה
- 8 מעשה בית דין.
- 9
- 10
- 11 סיכום
- 12 8. מהנימוקים שהובאו לעיל, התביעה מתקבלת באופן חלקי. הנתבעים יחד ולחוד ישלמו
- 13 לתובעת את חובם בסך 6,380 ₪ בגין אי תשלום מיסי ועד בית תקופה המסתיימת בחודש
- 14 9/2022. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (19.10.22)
- 15 ועד למועד מלוא התשלום בפועל. הסכום ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי
- 16 הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.
- 17
- 18 9. על התובעים להסיר בתוך 60 יום את הסככות ואת החיבור לחשמל (3 שקעים) שהתקינו
- 19 על גבי הקירות החיצוניים, כפי שמודגם בתמונות שצורפו לכתב ההגנה. ואולם, ככל
- 20 שתתקבל הסכמת רוב בעלי הדירות לשימוש האמור, לא ייכנס צו זה לתוקף.
- 21
- 22 10. הסעד המבוקש בסעיף 7ג לכתב התביעה בעניין התקני הגז, נמחק בהסכמת התובעת.
- 23
- 24 11. התביעה למתן צו האוסר על הנתבעים להחנות את רכבם בשטח המשותף, הנמצא בסמוך
- 25 לחניה המוצמדת לדירתם נדחה מהנימוקים שהובאו.
- 26
- 27 12. אני מורה על מחיקת הסעד המבוקש בעניין האפליקציה להפעלת המחסום החשמלי.
- 28
- 29 13. לעניין הוצאות ההליך, תקנה 151(א) לתקנות קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא
- 30 "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים
- 31 שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". בתקנה 155 לתקנות נקבע כי "בית המשפט
- 32 יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט
- 33 את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך". למעט
- 34 אישור תשלום אגרה בסך 669 ₪ אין לפניי אסמכתאות להוכחת הוצאותיה של התובעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1419/2022
תאריך הישיבה: 22/03/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהליך. בנסיבות אלו, אני מורה על חיובם של הנתבעים יחד ולחוד בתשלום הוצאות	1
התובעת בסך 669 ₪. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה	2
(19.10.22) ועד למועד מלוא התשלום בפועל. הסכום ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא	3
הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.	4
	5
מזכירות תשלח העתק מהפרוטוקול ופסק הדין לצדדים ותסגור את התיק שלפניי.	6
	7
	8
ניתן ביום כ"ט אדר תשפ"ג, 22 במרץ 2023, בהעדר הצדדים.	9
	10
	11
עינת מידן בלום	12
מפקחת על רישום מקרקעין	13
	14
	15
	16
	17
	18